

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1609/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร
นาย เทอดศักดิ์ สวัสดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 75, มาตรา 78, มาตรา 335, มาตรา 357

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 58

ขณะกระทำความผิดจำเลยมีอายุ15ปี6เดือนซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนแต่ในท้องที่จังหวัดสกลนครซึ่งจำเลยมีถิ่นที่อยู่ปกติและเป็นท้องที่ที่จำเลยกระทำความผิดไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวดังนั้นศาลชั้นต้นคือศาลจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมีอำนาจพิจารณาคดีนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.2534มาตรา58(3)

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ฐาน ลักทรัพย์ หรือ รับของโจร3 กระทง และ ฐาน ลักทรัพย์ อีก 1 กระทง จำเลย ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ฐาน รับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 3 กระทง และ มี ความผิด ฐาน ลักทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสาม อีก 1 กระทง เรียง กระทงลงโทษ รวม 4 กระทง ขณะ กระทำ ความผิด

จำเลย มี อายุ ไม่เกิน 17 ปีลด มาตรการ ส่วน โทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรการ 75ฐาน รับของโจร จำคุก กระทง ละ 1 ปี ฐาน ลักทรัพย์ จำคุก 2 ปี
จำเลย ให้การรับสารภาพ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรการ
78 คง จำคุกฐาน รับของโจร กระทง ละ 6 เดือน รวม 3 กระทง จำคุก 18 เดือนฐาน
ลักทรัพย์ จำคุก 1 ปี รวม 1 ปี 18 เดือน จำเลย อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1
พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ฐานรับของโจร ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรการ 357 วรรคหนึ่ง กระทง เดียวจำคุก 1 ปี ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรการ 78 แล้วคง จำคุก 6 เดือน เมื่อ รวมกับ โทษ ฐาน
ลักทรัพย์ ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้นเป็น จำคุก 1 ปี 6 เดือน นอกจาก ที่ แก้ ให้
เป็น ไป ตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลย ฎีกา ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า มี ปัญหา ต้อง
วินิจฉัย ว่า ขณะ กระทำผิดจำเลย มี อายุ 15 ปี 6 เดือน ศาล จะ ต้อง ใช้ กฎหมาย
เกี่ยวกับ เด็กและ เยาวชน และ ลด มาตรการ ส่วน โทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรการ 75หรือไม่ เห็นว่า แม้ ขณะ กระทำผิด จำเลย มี อายุ 15 ปี 6 เดือนซึ่ง ถือว่า
เป็น เยาวชน ก็ ตาม แต่ ใน ท้องที่ จังหวัด สกลนคร ซึ่ง จำเลยมี ถิ่นที่อยู่ ปกติ
และ เป็น ท้องที่ ที่ จำเลย กระทำ ความผิด ไม่มี ศาล เยาวชนและ ครอบครัว ดังนั้น
ศาลชั้นต้น คือ ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่ง เป็นศาล ที่ มีอำนาจ พิจารณา คดี ธรรมดา
ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึง มีอำนาจ พิจารณา คดี นี้ ตาม พระ
ราชบัญญัติ จัดตั้ง ศาล เยาวชน และครอบครัว และ วิธีพิจารณา คดี เยาวชน และ
ครอบครัว พ.ศ. 2534มาตรา 58(3) การ ที่ ศาลชั้นต้น ไม่นำ พระราชบัญญัติ จัดตั้ง
ศาล เยาวชนและ ครอบครัว และ วิธีพิจารณา คดี เยาวชน และ ครอบครัว พ.ศ.
2534มา ใช้ บังคับ แก่ คดี จึง ขอบแล้ว แต่ จำเลย กระทำ ความผิด ขณะ อายุ ยัง
ไม่เกิน17 ปี ศาล ต้อง ลด มาตรการ ส่วน โทษ ให้ แก่ จำเลย กึ่งหนึ่ง ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรการ 75 ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ไม่ ลด มาตรการ ส่วนโทษ ให้ จำเลย
ใน ความผิด ฐาน รับของโจร จึง ไม่ชอบ ฎีกา ของ จำเลยฟังขึ้น บางส่วน จำเลย

กระทำ ความผิด ขณะที่ มี อายุ น้อย เพื่อให้ โอกาส จำเลยที่จะ ได้ กลับ ตน เป็น
พลเมือง ดี เห็นสมควร รอการลงโทษ จำเลย โดยคุม ความประพฤติ ของ จำเลย ไว้
ด้วย พินิจพิจารณาแก่ เป็น ว่า สำหรับ ความผิด ฐาน รับของโจร ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 357 วรรคหนึ่ง ลด มาตรา ส่วน โทษ กึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 75 แล้ว ให้ จำคุก 6 เดือน และ ลดโทษกึ่งหนึ่ง ตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก 3 เดือน เมื่อ รวมกับโทษ ฐาน ลักทรัพย์ แล้ว
ให้ จำคุก 1 ปี 3 เดือน และ ให้ รอการลงโทษ ไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 มี กำหนด 2 ปี กับ ให้ คุม ความประพฤติ ของ จำเลย ไว้ มี กำหนด 2 ปี
โดย ให้ จำเลย ไป รายงาน ตัวต่อ พนักงานคุมประพฤติ ทุก 3 เดือน นอกจาก ที่
แก้ ให้ เป็น ไป ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 1

(ชลอ บุญยเนตร-สมมาตร พรหมานุกูล-กอบเกียรติ รัตนพานิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ